

中华人民共和国最高人民法院
民事裁定书

(2025)最高法民申 1676 号

再审申请人：潘某华，女，汉族，1981 年 1 月 12 日生，
住内蒙古通辽市开鲁县，某某合作社法定代表人。

再审申请人：孙某坤，男，蒙古族，1982 年 11 月 1 日
生，住内蒙古通辽市开鲁县。

再审申请人：贾某华，男，汉族，1978 年 3 月 4 日生，住
内蒙古通辽市开鲁县。

再审申请人：徐某华，男，汉族，1972 年 11 月 6 日生，
住内蒙古通辽市开鲁县。

再审申请人：张某军，男，汉族，1970 年 1 月 5 日生，住
内蒙古通辽市开鲁县。

再审申请人：张某亮，男，蒙古族，1982 年 8 月 22 日
生，住内蒙古通辽市开鲁县。

上述六再审申请人共同委托诉讼代理人：祁潇，北京市盈
科律师事务所律师。

被申请人（一审原告、二审上诉人）：北京某某科技有限
公司。住所地：北京市朝阳区。

法定代表人：殷某华。

委托诉讼代理人：冯万伟，北京澜商律师事务所律师。

再审申请人潘某华、孙某坤、贾某华、徐某华、张某军、
张某亮因与被申请人北京某某科技有限公司（以下简称某某公
司）侵害植物新品种权纠纷一案，不服本院（2023）最高法知
民终 1020 号民事判决，向本院申请再审。本院依法另行组成合
议庭进行了审查，现已审查终结。

潘某华等六人申请再审称，江汉大学系统生物学院研究院的检验报告不具备法律效力，被申请人单方委托江汉大学检验，原审法院未重新鉴定或组织质证不当。现无直接证据证明“季某”种子的销售行为，“季某”与“笑金某红一号”的相似性鉴定结论不成立，“农某红”“季某”红小豆不是用于繁殖的种子。申请人在2021年12月购入红小豆时，被申请人尚未取得“笑金某红一号”品种权，二审判决适用2021年修正的《中华人民共和国种子法》（以下简称2021年种子法）加重申请人责任不当。二审审判组织的组成不符合专业性要求、对一名审判人员申请回避后未得到合理处理，程序不当。本案应予再审纠正。

本院经审查查明，一审被告、二审被上诉人某某合作社已于2025年1月17日核准注销，注销前成员为潘某华、孙某坤、贾某华、徐某华、张某军、张某亮，以上六人为某某合作社的权利义务继受主体。

本院经审查认为，经二审审理查明，本案被诉侵权行为发生在2021年种子法施行日之后，应当适用2021年种子法。鉴定单位江汉大学系统生物学院研究院具有检测能力，鉴定方法以及取样种子来源符合规定，二审判决采信江汉大学《检验报告》，并无不当。二审判决根据江汉大学《检验报告》认定被诉侵权种子“农某红”“季某”是授权品种“笑金某红一号”的繁殖材料，结合华智种子质量分子检测中心《检验报告》及徐某华自认其已在林地种植4袋“季某”的事实，认定“农某红”“季某”红小豆是作为种子使用，继而认定某某合作社的行为构成侵权，亦无不妥。二审判决参考某某公司的委托种植（回收）协议、对外销售涉案授权品种的合同及发票等证据，认定权利人因被侵权所受到的实际损失并判令某某合作社赔偿

某某公司 60 万元，具有相应依据。再审申请人并未提供充分证据证明二审审理期间存在程序不当之处。潘某华、孙某坤、贾某华、徐某华、张某军、张某亮的再审申请理由不成立。

综上，潘某华、孙某坤、贾某华、徐某华、张某军、张某亮的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十五条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十三条第二款的规定，裁定如下：

驳回潘某华、孙某坤、贾某华、徐某华、张某军、张某亮的再审申请。

审 判 长 许常海

审 判 员 江建中

审 判 员 戴怡婷

二〇二五年七月一日

法官助理 王少晗

书 记 员 薛志慧